

METROPOLITNÍ
UNIVERZITA PRAHA



Základy autorského práva a ochrany osobnosti 7.

**JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP**

Licenční smlouva § 2358 – 2389 NOZ

- Licence – licere = svolit
- Licenční smlouva = smlouva o svolení užít dílo
- Licence je poskytnuta buď k jednotlivým způsobům užití, anebo ke všem způsobům užití
- Licence je buď omezená, nebo neomezená
- Licenci nelze poskytnout pro způsob užití, který v době uzavření smlouvy není znám

Licenční smlouva – smluvní strany:

- Smluvní strany: poskytovatel – nabyvatel
- Poskytovatel:
 1. sám autor (umělec, výrobce)
 2. subjekt zastupující autora individuálně (manager, agentura – mandátní smlouva, smlouva o zprostředkování)
 3. subjekt zastupující autora kolektivně (kolektivní správce)
 4. zaměstnavatel autora (zaměstnanecké dílo)
 5. dědic práv
 6. nabyvatel licence s oprávněním poskytnout podlicenci
 7. nabyvatel licence s oprávněním postoupit nabytá licenční práva
 8. Společný zástupce výkonných umělců

POZOR: Právnícká osoba X fyzická osoba

Licenční smlouva

- Forma: Písemná X Ústní (nikdy u výhradní licence)
- Smluvní listina (dvoustranná, vícestranná)

POZOR! Autorské právo a právo výkonného umělce nelze převést!! Naopak lze převést licenční právo, tedy právo nabyté licenční smlouvou

- Smlouva o dílo: U licenční smlouvy nehmotný statek již existuje; u smlouvy o dílo (SOD s nehmotným výsledkem) se nehmotný statek teprve na základě smlouvy tvoří
- Nájemní smlouva: Nájemní smlouva (či smlouva o výpůjčce) se týká věci (hmotného předmětu nebo podniku), licenční smlouva se týká nehmotné věci

Licenční smlouva - obsah

- Podstatné náležitosti:
- **Smluvní strany**
- **Určení díla (výkonu, záznamu...)** o které se jedná
- Určení **způsobu užití** – jeden způsob, více, všechny
- Určení **výše odměny** nebo způsob jejího určení, jinak je smlouva neplatná!!

Výjimky: Výslovné ujednání o bezúplatnosti, nebo výslovné určení, že smluvní strany si přejí uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny – odměna obvyklá

Licenční smlouva - obsah

- Další náležitosti licenční smlouvy:
- Nabyvatel **není povinen licenci využít** (není-li stanoveno, platí opak, konsekvence k možnosti vrácení odměny!)
- Určení **výhradnosti nebo nevýhradnosti** licence (není-li stanoveno, je licence nevýhradní, u nakladatelské smlouvy naopak)
- Určení **místního rozsahu** (není-li stanoveno, je místní rozsah omezen na Česko)
- Určení **časového rozsahu** (není-li stanoveno, je časový rozsah omezen na dobu obvyklou pro dané dílo a způsob užití, maximálně však na 1 rok)
- Určení **množstevního rozsahu** (není-li stanoveno, je množstevní rozsah omezen na obvyklé množství u daného díla a způsobu užití)
- Určení, zda nabyvatel je oprávněn poskytovat **podlicence či převést práva** nabytá licenční smlouvou na třetí osoby (není-li určeno, platí, že nabyvatel NESMÍ!)

Licenční smlouva - obsah

- Další náležitosti licenční smlouvy:
- Kromě práv majetkových vyřešit i práva osobnostní (svolení se zveřejněním, s úpravami díla, se zařazením do souboru, se spojením s jinými díly, se synchronizací, s neuváděním jména autora, se změnou názvu díla)

Licenční smlouvy - obecně

Rozmnoženina pro autora – jde-li o rozmnožování, pak náleží rozmnoženina autorovi přímo na základě §2377 NOZ

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele

Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy odstoupit

ALE:

- teprve poté, kdy nabyvatele vyzve, aby licenci dostatečně využil
- až po uplynutí dvou let od poskytnutí licence; u příspěvků do periodického tisku s denní periodicitou tři měsíce a u ostatního periodického tisku jeden rok
- nedošlo-li k využití licence vůbec, je autor povinen vrátit nabyvateli odměnu; došlo-li k využití licence nedostatečně, je povinen vrátit poměrnou část
- byl-li nabyvatel povinen licenci využít a porušil-li tuto povinnost, zůstává autorův nárok na odměnu nedotčen!

Licenční smlouvy - obecně

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora

jestliže nezveřejněné dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním díla by byly značně nepříznivě dotčeny oprávněné osobní zájmy autora;

odstoupení musí být písemné a autor je povinen nahradit škodu tím vzniklou;

pokud poté autor opět chce dílo užít, musí přednostně nabídnout licenci původnímu nabyvateli za srovnatelných podmínek

Zánik licence

smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby – nabyvatele licence, přechází práva a povinnosti na právního nástupce;
pokud smlouva takový přechod nevykloučí

Podlicenční smlouva

- Platí pro ni totéž co pro smlouvu licenční
- Lze poskytnout pouze to, co bylo nabyto původní licencí
- Rozsah podlicence smí být menší, než rozsah původní licence, nikoliv ale větší

Licenční smlouva nakladatelská

= licenční smlouva, kterou je poskytnuta licence k rozmnožování a rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného, fotografie či díla vyjádřeného způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla v provedení výkonnými umělci

Není-li stanoveno ve smlouvě jinak, je licencí výhradní! (s výjimkou periodické publikace)

Autorská korektura:

Nelze smlouvou vyloučit. Autor je oprávněn ji provést a pokud mu to nabyvatel neumožní, od smlouvy odstoupit, pokud by užitím díla bez korektury došlo ke snížení jeho hodnoty.

Autorská korektura: Nesmí způsobit nakladateli nepřiměřené náklady,

Nesmí změnit povahu díla,

Musí být pouze drobnými tvůrčími změnami

Licenční smlouva nakladatelská

Je-li **množstevní rozsah** omezen, pak pokud dojde k rozebrání rozmnoženin před koncem licenční doby, musí se do 6 měsíců od rozebrání rozmnoženin strany dohodnout na navýšení rozsahu, jinak uplynutím této lhůty licence zanikne.

Ve smlouvě vždy uvést, co s rozmnoženinami, které se neprodají v licenční době – zda je možný doprodej po uplynutí této doby.

Střet dvou licencí

Je-li udělena výhradní licence, pak pozdější licence je od počátku neplatná.

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, ani autor nesmí sám dílo užít, udělil-li výhradní licenci.

Pokud autor udělí nevýhradní licenci a poté výhradní, pak nevýhradní zůstane zachována a výhradní ji musí respektovat.

Smlouva o dílo

Při objednávce vytvoření nového díla smlouvou o dílo vyplývá licence **z účelu smlouvy** o dílo!

Pro jiné způsoby užití či jiný rozsah je potřeba do smlouvy o dílo zakomponovat i licenční ustanovení, nebo uzavřít kromě smlouvy o dílo i smlouvu licenční.

Smlouva o dílo – pouze v §61 AutZ., jinak platí obecná ustanovení o smlouvě o dílo dle NOZ § 2586 a násl. (smlouva o dílo s nehmotným výsledkem = § 2631 - 2634).

Smlouva o dílo

Podstatné náležitosti: Specifikace díla, určení ceny nebo způsobu jejího výpočtu, stanovení termínu

- **§ 2631**

Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci, postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě.

- **§ 2632**

Není-li předmětem díla hmotná věc, odevzdá zhotovitel výsledek své činnosti objednateli. **Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.**

- **§ 2588**

(1) Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních schopnostech zhotovitele, zaniká závazek ztrátou jeho způsobilosti, nebo jeho smrtí. To neplatí, může-li dílo úspěšně provést ten, kdo převzal činnost zhotovitele jako jeho právní nástupce.

- **§ 2589**

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.

- **§ 2590**

(1) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a **obstará vše, co je k provedení díla potřeba.**

(2) Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze. Má se za to, že je čas plnění ujednán ve prospěch zhotovitele.

Děkuji za pozornost!